

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1221/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายพยนต์ สว่างวงษ์ไวย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 357 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคหนึ่ง

คดีรับของโจรแม้จะฟังได้ว่าจำเลยรับซื้อทรัพย์สินของกลางของผู้เสียหายไว้ โจทก์ก็ต้องนำสืบให้ได้ความว่า จำเลยรับซื้อทรัพย์สินของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมา การที่โจทก์เพียงแต่นำสืบว่า อ. ลักรถจักรยานของผู้เสียหายไปขายให้แก่จำเลยและรถจักรยานของกลางของผู้เสียหายมีราคา 1,900 บาท จำเลยรับซื้อไว้ในราคา 370 บาท แต่ก็ไม่ได้ความว่ารถจักรยานของผู้เสียหายซื้อมานานเท่าใด และมีสภาพเก่าใหม่อย่างไร ที่จำเลยรับซื้อในราคา 370 บาทนั้น เป็นราคาที่สมควรหรือไม่ อย่างไร ทั้งไม่ได้ความว่าได้พบรถจักรยานที่จำเลยรับซื้อไว้ในลักษณะมีการปิดบัง ซ่อนเร้นหรือไม่อย่างไร จึงไม่มีพฤติการณ์ใดที่แสดงว่า จำเลยรับซื้อรถจักรยานไว้ โดยรู้ว่าเป็นรถจักรยานที่ถูกลักมา พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังรับฟังลงโทษจำเลยฐานรับของโจรไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗, ๘๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๗ วรรคหนึ่ง ให้จำคุก ๑ ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จะฟังว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรในคดีนี้ได้นั้น โจทก์จะต้องนำเสนอให้ได้ความว่า จำเลยรับซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไว้โดยรู้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมา แต่ข้อเท็จจริงคงปรากฏจากข้อนำเสนอของโจทก์เพียงว่า นายอัครินลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปขายให้แก่จำเลยในราคา ๓๗๐ บาท แม้โจทก์จะนำเสนอว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมีราคา ๑,๙๐๐ บาท จำเลยรับซื้อรถจักรยานยนต์คันนั้นในราคา ๓๗๐ บาท แต่ก็ไม่ได้ความว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายซื้อมานานเท่าใด และมีสภาพเก่าใหม่อย่างไร ที่จำเลยรับซื้อในราคา ๓๗๐ บาท นั้นเป็นราคาที่สมควรหรือไม่เพียงใด ร้อยตำรวจโทชูชาติ ด้วงแสง พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้จับกุมจำเลยเบิกความว่า จับกุมจำเลยและยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นของกลางซึ่งก็ไม่ได้ความว่าได้ไปพบรถจักรยานยนต์ที่จำเลยรับซื้อไว้ในลักษณะเป็นการปิดบังซ่อนเร้นหรือไม่อย่างไร จึงไม่มีพฤติการณ์ใดที่แสดงว่า จำเลยรับซื้อรถจักรยานยนต์คันนี้ไว้โดยรู้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมา พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอรับฟังลงโทษจำเลยฐานรับของโจรไม่ได้ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคำพยานจำเลย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(คริष्ณมิ สุววรรณโรจน์-มงคล เปาอินทร์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

ศาลอาญารธนบุรี - นายประสงค์ คุณาจิรภรณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพล สัตยาอภิธาน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ